

Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL E SOCIAL PARA RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Nº Carta Consulta: 61204
Mutuário: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Externas:
A Definir: US$ 75.000.000,01
New Development Bank - NDB: US$ 300.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 06
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 07
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 07
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 08
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 09
3. FINANCIAMENTO 09
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 09
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 09
4. EXECUÇÃO 09
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 09
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 10
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 10
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 10
5. RISCOS 11
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 11
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 11
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 11
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 12
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 13
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 13
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 13

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Os últimos anos foram marcados por uma intensificação dos desastres naturais a nível global. Na Região Sul do Brasil, não é diferente. Danos humanos, materiais e ambientais têm impactado significativamente a população, gerando grandes prejuízos em diversas áreas.

No Estado do Rio Grande do Sul, em 29 de abril de 2024, a Defesa Civil divulgou o Aviso Hidrometeorológico nº 254 alertando sobre riscos relacionados a temporais isolados e chuvas pontualmente intensas, ocasionando rápidas elevações dos níveis de água, com extravasamento da calha em arroios, córregos, pequenos riachos, assim como a elevação dos rios principais, podendo atingir a cota de inundação em perímetros urbanos.

Na ocasião, a condição hidrológica era de níveis em elevação em decorrência dos volumes precipitados em grande parte do Estado, com destaque para os rios Quaraí, que se encontrava em elevação e, portanto, próximo de atingir a cota de inundação, e rio Uruguai (em Uruguaiana) que ainda se encontrava em cota de atenção, mas em estabilidade. Em atualização do Aviso Hidrometeorológico nº 254, a Defesa Civil sinalizou a condição de risco para inundação em praticamente todo o Estado, ressaltando as elevações rápidas e extravasamento de pequenos rios e arroios, principalmente nas regiões onde não se tem o monitoramento fluviométrico?. Também se ressaltou a condição de inundação severa para as principais bacias hidrográficas do Estado.

Iniciou-se, assim, a maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul. No dia seguinte, o Executivo estadual convocou emergencialmente a formação de um Gabinete de Crise, em razão da piora das condições climáticas, acompanhada pelos primeiros óbitos e desaparecimentos . O apoio do Governo Federal foi solicitado para as operações de resgate de pessoas e famílias ilhadas. Este recente evento catastrófico no Rio Grande do Sul atingiu 446 municípios, representando 90% do Estado. Destes municípios, 320 ficaram em situação de emergência, 80 foram severamente atingidos e 46 encontraram-se em situação de calamidade.

Além dos dados recentes, o Governo do Estado do RS também mapeou as ocorrências de desastres naturais e analisou a sua distribuição e frequência no período de 2003-2021 com base em dados disponíveis no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), e com o apoio das Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (CREPDECs). Os dados do período entre 2017 e 2021 são alarmantes. Aproximadamente 1,7 milhão de pessoas foram atingidas por enxurradas e vendavais, milhares delas perderam suas casas ou ficaram desalojadas. Embora o fenômeno da estiagem seja menos destrutivo que enxurradas e vendavais, a seca também tem enorme impacto humano, afetando quase 2 milhões de pessoas no período. Quanto aos municípios atingidos, as enxurradas e os vendavais afetaram cerca de 29% e 19%, respectivamente. As catástrofes climáticas impactaram sobremaneira a economia do RS. Os danos à infraestrutura se estenderam por dezenas de milhares de unidades habitacionais, instalações e obras públicas. Em termos monetários, o prejuízo atingiu a escala de dezenas de bilhões de reais tanto no setor privado como no setor público. A título de exemplo, em setembro e novembro de 2023, a Região do Vale do Taquari, localizada no centro do Estado, foi palco de enchentes que deixaram cerca de 359 mil atingidos, 5 mil desabrigados e mais de 21 mil desalojados, além de 47 mortes e 10 desaparecidos, segundo informações do Governo do Estado do RS.

Os efeitos das catástrofes climáticas no Estado impõem desafios extremamente difíceis e complexos a serem enfrentados em relação à reabilitação e reconstrução da infraestrutura, da segurança e da saúde dos habitantes dessas regiões. Os reflexos abrangem a perda de vidas, a desestruturação das condições de abrigo e sérios danos à infraestrutura urbana e rodoviária, que resultaram na interrupção do fornecimento de itens essenciais e na prestação de serviços públicos fundamentais.

É importante ressaltar também que os recentes eventos ocorridos causaram transtornos não somente às áreas diretamente afetadas, mas também a suas proximidades e regiões vizinhas. Com isso, a economia de todo o Estado do Rio Grande do Sul foi severamente prejudicada e precisará de todo o apoio financeiro possível para se reerguer. Nesse sentido, a parceria entre NDB e BRDE será justamente proporcionar acesso a crédito com boas condições a municípios e empresas privadas de qualquer porte, tendo por objetivo central a retomada da economia gaúcha.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

O BRDE é um banco de desenvolvimento regional, com forte vínculo com as comunidades locais, sendo sensível à carência de recursos para a realização de investimentos em infraestrutura. Adicionalmente, neste cenário de catástrofe climática, tem relevante papel para possibilitar o acesso ao financiamento internacional a municípios e empresas da Região Sul, estimulando sua recuperação econômica.

Sendo assim, o BRDE propõe estruturar um programa específico para apoio aos setores público e privado, fortemente afetados pelos desastres climáticos que atingiram o Rio Grande do Sul, a partir de recursos captados junto ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB). Busca-se apoiar projetos de infraestrutura que envolvam não somente a reconstrução das instalações danificadas, mas que também viabilizem ações de mitigação, adaptação e prevenção. Além disso, o projeto poderá apoiar qualquer empresa ou município localizado no Estado do Rio Grande do Sul com o objetivo de auxiliar na retomada da atividade econômica. O apoio pode ocorrer por meio de financiamento reembolsável ou cooperação técnica não reembolsável, conforme disponibilidade de recursos.

O objetivo geral do programa é apoiar a retomada das economias afetadas, direta ou indiretamente, pelos eventos climáticos nos setores público e privado. Para atingir o objetivo geral, apresentam-se como os objetivos específicos: (i) auxiliar na reconstrução dos municípios; (ii) contribuir para a disponibilidade dos serviços públicos; (iii) promover a recuperação econômica do setor privado por meio de intervenções diretas e indiretas; e (iv) viabilizar investimentos em resiliência climática.

Especificamente, o programa visa a apoiar a todos os projetos que objetivem o retorno à normalidade e, portanto, deve contar com elegibilidade mais ampla. Para o setor público, propõe-se apoiar a reconstrução e a recuperação de vias públicas e de equipamentos públicos afetados (escolas, saúde, assistência social etc.), reurbanização dos locais atingidos e novos loteamentos (iluminação, saneamento e pavimentação serviços essenciais), bem como viabilizar a realização de subprojetos voltados para a gestão integral de riscos relacionados a desastres naturais (enchentes, alagamentos, enxurradas, deslizamento de encostas e outros riscos geotécnicos) e ao planejamento urbano. Esses subprojetos poderão incluir, entre outros, investimentos em parques lineares, drenagem e dragagem; redes de galerias pluviais, canais de extravasamento e bacias de contenção; naturalização de corpos hídricos, canalização de rios e córregos e recuperação de margens de rios e lagos e da orla marítima; contenção de encostas; pavimentação e obras para o aumento da resiliência de estações de tratamento e bombeamento de água ou esgoto; reconstrução de infraestrutura pública; realocação de famílias situadas em áreas de risco; elaboração e revisão de planos diretores, planos de macro e micro drenagem; planos municipais de arborização; mapeamento de vulnerabilidades urbanas; mapeamento e preservação de nascentes; campanhas de conscientização sobre rios; mapeamento de ameaças geológicas, geotécnicas e hidro meteorológicas; implantação de serviços ecossistêmicos para a redução do risco de desastres; sistemas de alerta e alarme; capacitação de brigadistas e outros agentes para atuação antes, durante e após situações de desastre. Para o setor privado, busca-se apoiar a recondução das empresas, apoiando a construção e reforma de obras civis ; a aquisição de equipamentos, maquinários e móveis; o pagamento de salários; a recomposição de estoques; entre outros.

Para auxiliar as prefeituras que tenham mais dificuldades na elaboração de projetos, o BRDE poderá oferecer assistência técnica por meio do Programa proposto, o qual prevê a possibilidade de financiamento para contratação de empresas de consultoria, seja para a elaboração de projetos executivos, seja para prestar assistência técnica ao longo da execução do projeto.

Por fim, dada a importância do tema sustentabilidade para o BRDE, todos os projetos passam por uma rigorosa análise com o intuito de eliminar riscos sociais e ambientais, protegendo comunidades e preservando recursos florestais e a biodiversidade. Visto que os projetos financiados ainda serão prospectados, ainda não há um orçamento de custos de prevenção e mitigação associados, pois eles serão suportados pelos Beneficiários finais e estarão previstos contratualmente. No entanto, assim que os projetos forem selecionados, todas as medidas necessárias serão planejadas e executadas. Isso é fundamental no processo de análise de crédito, da qual os engenheiros que trabalham nas agências do BRDE participam ativamente. Além destes profissionais, participam do processo o Comitê de Crédito (COCRED) e a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance (SURIS), com ação da Coordenadoria de Responsabilidade Socioambiental (CRESA).

Ao longo dos últimos anos, o BRDE trabalhou fortemente para fortalecer os princípios de sustentabilidade ambiental e inclusão social em todas as operações da instituição. Também, houve grande apoio de parceiros estrangeiros e multilaterais, em conjunto com os quais o BRDE desenvolveu o Sistema de Avaliação de Riscos Ambiental, Social e Climático (SARSAC), introduzido na avaliação das operações e adaptado à regulamentação do Banco Central do Brasil (BACEN). O SARSAC incorpora uma tipologia de projetos/atividades sustentáveis e permite verificar os riscos e desenhar medidas de prevenção e mitigação, e, de acordo com os critérios de cada projeto, atribui uma categoria de risco. A difusão do uso dessa ferramenta tem inclusive influenciado positivamente os procedimentos de trabalho dos mutuários do BRDE e tende a ajudar, também, as prefeituras de cidades relativamente pequenas a melhorar processos no setor público.

Em relação à sustentabilidade financeira e manutenção do Programa, o BRDE, quando da seleção dos subprojetos que serão financiados, se vale de uma análise criteriosa realizada por equipes multidisciplinares, conforme detalhado no item 4.1 Execução/Arranjo institucional.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

As ações que compõem o programa proposto se identificam totalmente com a Missão do BRDE de "promover e liderar ações de fomento ao desenvolvimento econômico e social de toda a região de atuação, apoiando as iniciativas governamentais e privadas, através do planejamento e do apoio técnico, institucional e creditício de longo prazo". Com o objetivo de cumprir seu mandato de desenvolvimento, o BRDE vê na captação de recursos com o NDB a oportunidade de atuar em quatro problemas específicos distintos:

(i)Disponibilidade de linhas de crédito adequadas com foco em infraestrutura urbana e rural sustentável, bem como em prevenção e resiliência climática;

(ii)Apoiar a reconstrução de Municípios, através de Parcerias Público Privadas ou diretamente;

(iii)Apoiar empresas privadas de todos os portes localizadas no Estado como forma de retomar a atividade econômica da região a patamares anteriores ao desastre.

Enviamos anexado o fluxo de caixa que demonstra a viabilidade econômico-financeira do projeto. As premissas utilizadas foram as seguintes:

i.Valor do contrato: EUR 277.136.258,66 equivalentes a R$ 1.621.247.113,16 (1 EUR=5,85 BRL, conforme PTAX em 10/07/2024). Valor de referência US$ 300.000.000,00;

ii.Somente foram consideradas as despesas de impostos diretamente relacionadas: IR e CSLL calculados a 40% e PIS/COFINS a 4,65%;

iii.Custo da passiva (%a.a.): Euribor (10/07/2024) + NDB lending spread 0,98%. Total 4,66% a.a.; CDC BRDE: 3,00% a.a.; custo estimado total para o cliente: 7,66% a.a.;

iv.Carência de 36 meses e amortização de 204 meses;

v.Periodicidade dos pagamentos: semestral (fevereiro e agosto);

vi.O índice de inadimplência do BRDE em abril/2024, considerando-se o critério de atraso maior que 90 dias (BACEN), alcançou 0,99%. No mês anterior, o BRDE apresentou percentual de 1,05% de inadimplência, inferior ao percentual de 2,67% dos Bancos Públicos, ao índice de 3,21% do SFN e inferior também ao valor de 3,62% dos Bancos Privados. Considerando os possíveis reflexos do desastre climático (ainda que o BRDE e os demais provedores estejam trabalhando com a suspensão/prorrogação de parcelas vincendas), espera-se que esse percentual venha a crescer;

vii.Despesas adicionais: commitment fee sobre o saldo não utilizado do valor contratado (0,25%), igual percentual para a front end fee. Porém, a commitment fee não será cobrada se o BRDE cumprir o percentual cumulativo de desembolsos: 1º ano 30%; 2º ano 60%; 3º ano 100%.

A contrapartida (20%) poderá se dar através de recursos do Beneficiário Final, de outras fontes repassadas pelo BRDE, e, no caso do setor privado, com recursos do próprio BRDE. Cabe destacar que o BRDE está vedado a utilizar recursos próprios para o setor público.

2. Projeto

2.1. Título
PROGRAMA DE APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL E SOCIAL PARA RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

2.2. Título Abreviado
PROINFRA RS

2.3. Mutuário
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O objetivo geral deste programa visa a apoiar a retomada econômica do Estado do Rio do Grande Sul, apoiando municípios e empresas privadas de todos os portes (inclusive através do sistema cooperativo) dos segmentos industrial e de serviços, atingidos de forma direta ou indireta pelos eventos climáticos.

Para atingir o objetivo geral, apresentam-se como os objetivos específicos:

(i) auxiliar na reconstrução dos municípios;

(ii) contribuir para a disponibilidade dos serviços públicos;

(iii) promover a recuperação econômica do setor privado por meio de intervenções diretas e indiretas; e

(iv) viabilizar investimentos em resiliência climática.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Volume de recursos do BRDE destinados a prefeituras do RS	Quantidade em Reais de recursos destinados pelo BRDE às prefeituras do Estado do Rio Grande do Sul	Milhões de Reais	97,70	190,00
Número de MPMEs atendidas no Estado do RS	Número absoluto de micro, pequenas e médias empresas atendidas pelo BRDE no Estado do Rio Grande do Sul	Unidade	356,00	450,00
Volume de recursos destinados a micro, pequenas e médias empresas no RS	Quantidade em Reais de recursos destinados a micro, pequenas e médias empresas pelo BRDE no Estado do Rio Grande do Sul	Milhões de Reais	670,00	725,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - PROGRAMA DE CRÉDITO PARA APOIO À RECUPERAÇÃO ECONÔMICA E MANUTENÇÃO DO EMPREGO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	**375.000.000,00**
S - INVESTIMENTOS EM PROJETO(S) QUE CONTRIBUAM PARA A RETOMADA ECONÔMICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	375.000.000,00
P - Investimentos para retomada da atividade econômica nos setores público e privado	370.000.000,00
P - Assistência técnica para apoio ao Setor Público	5.000.000,00
Total dos Componentes	**375.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - PROGRAMA DE CRÉDITO PARA APOIO À RECUPERAÇÃO ECONÔMICA E MANUTENÇÃO DO EMPREGO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A captação externa financiará investimentos no Estado do RS, com o objetivo de contribuir com a reconstrução e recuperação dos setores público e privado, ou seja, da economia estadual como um todo.

Os valores e a tipologia de investimentos elegíveis serão definidos a partir de um diagnóstico mais preciso das intervenções que se farão necessárias, a esse propósito.

S - INVESTIMENTOS EM PROJETO(S) QUE CONTRIBUAM PARA A RETOMADA ECONÔMICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Reconstrução, melhoria e ampliação da infraestrutura pública e privada em decorrência de catástrofes naturais, com foco na prevenção, adaptação e mitigação dos impactos dos efeitos climáticos adversos, bem como investimentos específicos para retomada da economia, não limitados a agentes que tenham sido diretamente afetados pelos eventos. O programa conta inclusive com assistência técnica para elaboração de projetos executivos, execução e acompanhamento dos investimentos financiados caso necessário.

P - Investimentos para retomada da atividade econômica nos setores público e privado

Especificamente, o programa visa a apoiar a todos os projetos que objetivem o retorno à normalidade e, portanto, deve contar com elegibilidade mais ampla. Para o setor público, propõe-se apoiar a reconstrução e a recuperação de vias públicas e de equipamentos públicos afetados (escolas, saúde, assistência social etc.), reurbanização dos locais atingidos e novos loteamentos (iluminação, saneamento e pavimentação serviços essenciais), bem como viabilizar a realização de subprojetos voltados para a gestão integral de riscos relacionados a desastres naturais (enchentes, alagamentos, enxurradas, deslizamento de encostas e outros riscos geotécnicos) e ao planejamento urbano. Esses subprojetos poderão incluir, entre outros, investimentos em parques lineares, drenagem e dragagem; redes de galerias pluviais, canais de extravasamento e bacias de contenção; naturalização de corpos hídricos, canalização de rios e córregos e recuperação de margens de rios e lagos e da orla marítima; contenção de encostas; pavimentação e obras para o aumento da resiliência de estações de tratamento e bombeamento de água ou esgoto; reconstrução de infraestrutura pública; realocação de famílias situadas em áreas de risco; elaboração e revisão de planos diretores , planos de macro e micro drenagem; planos municipais de arborização; mapeamento de vulnerabilidades urbanas; mapeamento e preservação de nascentes; campanhas de conscientização sobre rios; mapeamento de ameaças geológicas, geotécnicas e hidro meteorológicas; implantação de serviços ecossistêmicos para a redução do risco de desastres; sistemas de alerta e alarme; capacitação de brigadistas e outros agentes para atuação antes, durante e após situações de desastre. Para o setor privado, busca -se apoiar a recondução das empresas, apoiando a construção e reforma de obras civis; a aquisição de equipamentos, maquinários e móveis; o pagamento de salários; a recomposição de estoques; entre outros.

P - Assistência técnica para apoio ao Setor Público

Estudos, Projetos Executivos e Planos de Gestão Municipal, contemplando a viabilidade técnica, financeira, jurídica e ambiental dos investimentos públicos e privados.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**0,00**	**0,00**
Bens	-	-	**0,00**	**0,00**
Outros	-	-	**375.000.000,00**	**100,00**
P- Investimentos para retomada da atividade econômica nos setores público e privado	Dolár	370.000.000,00	370.000.000,00	98,67
P- Assistência técnica para apoio ao Setor Público	Reais	5.000.000,00	5.000.000,00	1,33
Total Geral	-	-	**375.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Ações de natureza institucional e legal, na estrutura do BRDE, que viabilizam a linha de crédito

i)Mudanças estruturais para dar suporte às novas atividades e à captação externa (Resolução BRDE 2.459, de 17.08.2016). Altera a estrutura organizacional do BRDE. A Superintendência de Planejamento passou a ser chamada de Superintendência de Planejamento e Sustentabilidade (SUPLA), dando maior ênfase à atuação do BRDE em ações com impacto ambiental positivo; foi criada a Coordenadoria de Responsabilidade Socioambiental, vinculada à SUPLA; foi criado o Departamento de Novos Negócios, vinculado à SUPLA, para atuação na diversificação das atividades do BRDE e promoção de novos negócios.

ii)Estabelece ajustes da Estrutura Organizacional em decorrência da nova subordinação hierárquica da Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance (Resolução 2.798 de 19.06.2024) O Departamento de Relações e Negócios Internacionais (DEPEN) passa a integrar a Superintendência Financeira (SUFIN); A Coordenadoria de Responsabilidade Socioambiental (CRESA) passa a integrar a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance (SURIS).

iii)Deliberação BRDE 2016/227, de 31 de agosto de 2016. A Diretoria determinou atribuições relativas à prestação de informações para formulação de estratégia de captação de recursos externos para o período 2016-2020, cabendo à SUPLA consolidar os trabalhos. A estratégia está estruturada, e são aguardados os próximos passos negociais junto às instituições de crédito externo, que indicarão as condições finais de prazo e custo consideradas para finalização da política de crédito para atuação junto a clientes do BRDE.

iv)Celebração de Memorando de Entendimento com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) com o objetivo de criar um marco de cooperação e facilitar e fortalecer a colaboração entre as partes, de forma não exclusiva, e em áreas de interesses comuns para promoção e alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Sul do País. As partes concordam em cooperar nas seguintes áreas de atividade: (a) promover o intercâmbio de informações sobre desenvolvimento sustentável considerando as dimensões econômicas, ambientais e sociais; (b) colaborar na formulação e implementação de um programa capaz de promover o redirecionamento institucional e operacional do BRDE, tornando-o de forma efetiva um Banco do ODS para o Sul do País; (c) desenvolver propostas e metodologias de enquadramento de projetos de investimentos aos ODS com identificação do seu impacto potencial; (d) desenvolver propostas e metodologias de mensuração de impacto efetivo dos investimentos sobre os ODS; (e) avaliar, identificar e propor adaptações nos sistemas informatizados do BRDE a fim de adequá-los ao redirecionamento operacional proposto; (f) promover a troca de conhecimentos entre as partes, divulgar, disseminar e capacitar funcionários do BRDE e clientes sobre os ODS e sobre os novos paradigmas de financiamento e operação do Banco; (g) participar de fóruns, seminários e workshops nacionais e internacionais sobre financiamento para o desenvolvimento, compartilhando as lições aprendidas e a melhores práticas realizadas.

v)Resolução BRDE 2.620, de 07 de abril de 2020, que consolida o Programa de Crédito Emergencial do BRDE para recuperação da economia da Região Sul - BRDE RECUPERA SUL.

vi)Disponibilização de recursos próprios e mobilização de recursos de parceiros nacionais e externos, com vistas ao apoio imediato dos setores público e privado do RS.

vii)Apoio ao Governo Estadual na elaboração de estudos e propostas que visem à recuperação do Estado do RS bem como, diretamente, ou buscar junto a parceiros, capital humano e/ou recursos para Assistência e Cooperação técnica.

Ações institucionais que permitem ao BRDE promover operações de crédito com municípios:

i) Criação do Programa BRDE Municípios, que teve seu primeiro ciclo entre 2015 e 2017, e Reestruturação do Programa BRDE Municípios , que passou a contar com cinco componentes, sendo dois componentes de crédito (fontes tradicionais e novos fundings, com incremento de recursos do FGTS) e três componentes de prestação de serviços (consultoria voltada ao acesso a recursos financeiros de fontes alternativas; prestação de serviços voltada ao incremento da participação privada nos investimentos públicos via PPPs, concessões; e prestação de consultoria sob demanda).

Ações de apoio técnico relacionadas a algumas das atividades previstas no programa:

i) Celebração de termo de cooperação técnica e operacional para o desenvolvimento de projetos ou atividades de interesse do BRDE e dentro da atuação e conhecimento da FGV, a ser executada através de atividades realizadas junto aos municípios e estados dentro da área de abrangência do BRDE.

ii) Elaboração de uma estratégia regional chamada ?CODESUL/BRDE ? Visão Regional 2040 que terá como objeto central o fortalecimento da ação institucional CODESUL e BRDE a partir de uma identidade regional comum que seja capaz de construir uma visão coerente e convergente do futuro da região, útil à orientação estratégica de atuação do CODESUL, do BRDE e de demais investidores na região. Ações institucionais relevantes para boas práticas:

i) Renovação da adesão do BRDE aos Dez Princípios do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) em matéria de direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.

ii) Adesão do BRDE à Alianza de Desarrollo ? Aliança de Bancos Subnacionais de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe.

iii) Assinatura do Termo de Reconhecimento e Adesão à ASSOCIAÇÃO WOMEN ON BOARD ? iniciativa independente e sem fins lucrativos que visa reconhecer, valorizar e divulgar a existência de ambientes corporativos com a presença de mulheres na liderança máxima das empresas, em conselhos de administração ou consultivo.

iv) Ingresso do BRDE no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em sua iniciativa financeira (UNEP-FI) e como signatário dos Princípios para a Responsabilidade Bancária (Principles for Responsible Banking).

Trabalhos técnicos já elaborados pelas equipes do NEW DEVELOPMENT BANK - NDB e do BRDE no sentido de identificar, avaliar e/ou qualificar a demanda por investimentos em infraestrutura sustentável urbana, deste modo contribuindo para assegurar a sustentabilidade da proposta:

i)Reuniões e Missões técnicas e de alto nível entre o NEW DEVELOPMENT BANK - NDB e o BRDE iniciadas em maio/2024 em um compromisso mútuo de montar conjuntamente um produto financeiro para apoiar projetos voltados para melhoria/ ampliação / construção da infraestrutura e da atividade econômica na Região Sul, através do financiamento ao setor privado e aos municípios;

ii) A experiência de operar a primeira linha de crédito com o NDB, assinada em dez/2022, que em menos de 12 meses já tem comprometido 100% do valor contratado (EUR 134.640.000,00).

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Nacional/Estados

Estado do Rio Grande do Sul

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A operação pleiteada, que tem prazo total de 240 meses (incluídos 36 meses de carência) e se encaixa nas orientações estratégicas do NEW DEVELOPMENT BANK - NDB, notadamente quanto ao objetivo de ampliação de atuação no Brasil, tendo em vista que o BRDE detém capacidade e condição de acessar e tratar com o público-alvo aqui descrito. Destaca-se ainda o valor agregado do programa desenvolvido, apoiado e acompanhado pelo NDB e BRDE, associando competências que permitem vislumbrar o atingimento dos objetivos traçados, bem como a constante demanda para esta agenda, bem como a possibilidade de acesso, pelo NDB, a recursos não reembolsáveis para assistência técnica, e identificação e preparação da operação.

Desta vez, o BRDE não avaliou a possibilidade de realizar esta captação por meio de outro parceiro externo além do NEW DEVELOPMENT BANK - NDB. No entanto, avalia a possibilidade de ampliar o apoio através da operação atual com a CAF, de realizar novas operações com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em uma lógica de complementariedade de composição de recursos para investimentos, visando à retomada da economia do Estado do Rio Grande do Sul, apoiando projetos conforme mandato de cada um desses parceiros, em uma união de esforços para construir as melhores opções .

O BRDE possui outros provedores de fundings nacionais e internacionais para financiar investimentos para a iniciativa privada e municípios. No entanto, os altos custos praticados por outros repassadores, em especial as fontes nacionais (mesmo aquelas mais competitivas em termos de custos apresentam restrição orçamentária) exigem que o BRDE busque melhores condições de recursos para financiar as necessidades regionais. Desta forma, o funding disponibilizado pelo NDB, além da amplitude setorial, permite, pelas condições favoráveis de custo e prazo, uma fonte especialmente adequada para atender a demanda do crédito proposto.

Em relação ao oferecimento de contragarantias, a operação poderá contar com o oferecimento por um dos Estados controladores, assim como já ocorreu nas operações com aval soberano contratadas em 2022 e 2023, quando o Estado do Rio Grande do Sul foi o contragarantidor das operações com o BID, o Estado de Santa Catarina foi o contragarantidor das operações com o Banco Mundial e o Estado do Paraná, com o próprio NDB.

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE, controlado pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná , não recebe recursos financeiros dos entes federativos para o pagamento de despesas com pessoal, de custeio em geral ou de capital, excluídos, neste último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária, via capitalização, que ocorreu em 2014, e não há, no exercício corrente, autorização orçamentária para recebimento de recursos financeiros com idêntica finalidade. Portanto, o BRDE não se enquadra nos conceitos de empresa estatal dependente definidos pela LRF em seu artigo 2, inciso III, e pela Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, em seu artigo 2.

Abaixo encontram-se as condições financeiras do projeto, com fluxo de caixa detalhado em anexo:

i.Valor do contrato: EUR 277.136.258,66 equivalentes a R$ 1.621.247.113,16 (1 EUR=5,85 BRL, conforme PTAX em 10/07/2024). Valor de referência US$ 300.000.000,00;

ii.Somente foram consideradas as despesas de impostos diretamente relacionadas: IR e CSLL calculados a 40% e PIS/COFINS a 4,65%;

iii.Custo da passiva (%a.a.): Euribor 3,683% (10/07/2024) + NDB lending spread 0,98741%. Total 4,66% a.a.; CDC BRDE: 3,00% a.a.; custo estimado total para o cliente: 7,66% a.a.;

iv.Carência de 36 meses e amortização de 204 meses;

v.Periodicidade dos pagamentos: semestral (fevereiro e agosto);

vi.O índice de inadimplência do BRDE em abril/2024, considerando-se o critério de atraso maior que 90 dias (BACEN), alcançou 0,99%. No mês anterior, o BRDE apresentou percentual de 1,05% de inadimplência, inferior ao percentual de 2,67% dos Bancos Públicos, ao índice de 3,21% do SFN e inferior também ao valor de 3,62% dos Bancos Privados. Considerando os possíveis reflexos do desastre climático (ainda que o BRDE e os demais provedores estejam trabalhando com a suspensão/prorrogação de parcelas vincendas), espera-se que esse percentual venha a crescer;

vii.Despesas adicionais: commitment fee sobre o saldo não utilizado do valor contratado (0,25%), igual percentual para a front end fee. Porém, a commitment fee não será cobrada se o BRDE cumprir o percentual cumulativo de desembolsos: 1º ano 30%; 2º ano 60%; 3º ano 100%.

A contrapartida (20%) poderá se dar através de recursos do Beneficiário Final, de outras fontes repassadas pelo BRDE, e, no caso do setor privado, com recursos do próprio BRDE. Cabe destacar que o BRDE está vedado a utilizar recursos próprios para o setor público.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Os beneficiários do projeto são os habitantes dos municípios dos Estados do Rio Grande do Sul, além dos consumidores dos produtos e serviços oferecidos pelos tomadores privados, que também serão os beneficiários finais dos projetos contemplados com os recursos ora propostos, além da população de Estado como um todo.

As áreas estratégicas e de impacto, com maior afinidade com o programa apresentado, são: municípios e agentes públicos e particulares afetados por desastres naturais ou localizados no Estado do Rio Grande do Sul, no intuito de reconstrução e recuperação das economias locais.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
A Definir	A Definir	?	69.284.064,67	1,08	75.000.000,01
New Development Bank - NDB	NDB	?	277.136.258,66	1,08	300.000.000,00
Total:			346.420.323,33		375.000.000,01

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Na condição de executor do projeto, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) constituiu uma UGP (Unidade de Gerenciamento do Projeto) para funcionar como contraparte do NEW DEVELOPMENT BANK - NDB vinculada à Superintendência Financeira (SUFIN). A UGP terá a coordenação do Departamento de Relações e Negócios Internacionais (SUFIN/DEPEN), e contará ainda com a participação das Agências, da Superintendência de Crédito e Controle (SUCEC), Superintendência Financeira (SUFIN), da Superintendência de Riscos, Compliance e Controles Internos (SURIS) e da Consultoria Jurídica (CONJUR).

As principais funções e responsabilidades dos membros da UGP estão descritas a seguir.

Coordenação do Projeto: Chefe do Depto de Relações e Negócios Internacionais (DEPEN)

-Garantir o cumprimento do Contrato de Empréstimo.

-Ser o porta-voz do Projeto na frente das Partes interessadas.

-Responsável por enviar pedidos de Não-Objeção ao NDB.

-Auxiliar os técnicos da UGP na produção técnica de relatórios, peças de planejamento e documentos referenciais do Projeto.

-Discutir, com os parceiros e a equipe da UGP, os acordos, os termos de cooperação, os contratos e demais instrumentos exigidos para a implementação do Projeto.

Equipe de apoio operacional do Projeto: Analista de Projetos; Analista de Projetos; Assistente Administrativo

-Instruir e coordenar ações com vistas ao cumprimento das metas anuais estabelecidas na Matriz de Resultados do Projeto.

-Preparar relatórios de progresso sobre a implementação do Projeto.

-Instruir e coordenar ações, com o apoio do Chefe do SEGEC, para que os relatórios financeiros anuais auditados sejam preparados.

-Preparar o Plano de Aquisições, das Prestações de Contas do Projeto.

-Acompanhar as diretrizes, metas e indicadores fixados para a consecução dos objetivos do Projeto.

-Realizar a produção técnica de relatórios, peças de planejamento e documentos referenciais do Projeto.

Gestão de Aquisições: Coordenador de Aquisições diretas (Chefe do DEPAD) e Especialistas em Obras, Advogado da Consultoria Jurídica-CONJUR

-Apoiar / subsidiar na realização de todos os procedimentos licitatórios do Projeto, seguindo, no que couberem, as diretrizes do NDB e as leis brasileiras, e em comum acordo com os órgãos parceiros.

-Apoiar os técnicos do BRDE e dos municípios na elaboração dos termos de referência bem como dos editais das licitações.

-Elaborar relatórios de acompanhamento das ações do Projeto, contendo cronogramas do status dos processos licitatórios das aquisições diretas.

Gestão financeira e desembolsos: Chefe do DEPEN, Chefe do SEGEC, Chefe do Depto de Controle Financeiro (DECOF), Chefe do Depto de Contabilidade (DECON)

-Coordenar a preparação das projeções de desembolso ao BRDE.

-Executar o desembolso dos fundos do projeto aos subprojetos.

-Desenvolver atividades de apoio e assessoramento financeiro à Coordenação do Projeto

-Realizar o controle financeiro da execução do Projeto (por fontes de financiamento, por componentes e por categorias de gastos.

-Realizar o registro das informações físico-financeiras nos sistemas operacionais do NDB, objetivando cumprir com as obrigações contratuais e fornecer informações gerenciais do Projeto.

-Elaborar as Declarações de Gastos (SOEs), os planos de aplicações para solicitação de fundos de contrapartida do BRDE, e quaisquer outros documentos necessários à solicitação e aplicação dos recursos financeiros externos e internos, vinculados ao Projeto.

-Tomar as providências necessárias para a realização da auditoria externa e interna.

Gestão Socioambiental: Analistas de Projetos - Engenheiro ou Advogado (conforme o caso) das Agências, para as operações com os Municípios;

-Coordenar a elaboração e atualização do Manual de Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais e dos seus anexos, incluindo a elaboração dos planos específicos a cada subprojeto municipal integrado de resiliência urbana (Analistas de Projetos - Engenheiro ou Advogado (conforme o caso) das Agências, para as operações com os Municípios; Chefe do DEPEN com o apoio do Coordenador do CRESA, para a responsabilidade institucional).

-Participar das auditorias de acompanhamento ex post. (Analistas de Projetos - Engenheiro ou Advogado (conforme o caso) das Agências, Chefe do DEPEN com o apoio do Coordenador do CRESA, para a responsabilidade institucional).

Análise técnica e operacional: Gerente Adjunto de Operações e analistas de projetos das Agências

-Analisar a viabilidade técnica, financeira e legal das propostas de subprojetos apresentados pelos municípios.

-Preparar e enviar o Relatório de Análise recomendando a aprovação ou não da proposta de subprojeto enviado pelo município.

4.2. Execução/Executores

Executor: Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE
Representante Oficial: Ranolfo Vieira Junior
Endereço da Sede: Rua Uruguai, 155, 4º andar - CEP 90010140
E-mail Institucional:
Telefone: 51 3215-5000 Fax:
CNPJ: 92816560000137 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 3 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES A Definir	Ano 1 FONTES NDB	TOTAL A Definir	TOTAL NDB
C - PROGRAMA DE CRÉDITO PARA APOIO À RECUPERAÇÃO ECONÔMICA E MANUTENÇÃO DO EMPREGO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	**375.000.000,00**	**25.000.000,00**	**100.000.000,00**		
S - INVESTIMENTOS EM PROJETO(S) QUE CONTRIBUAM PARA A RETOMADA ECONÔMICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	375.000.000,00	25.000.000,00	100.000.000,00		
P - Investimentos para retomada da atividade econômica nos setores público e privado	370.000.000,00	25.000.000,00	98.333.333,33		
P - Assistência técnica para apoio ao Setor Público	5.000.000,00	0,00	1.666.666,67		
Total	**0,00**	**25.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES A Definir	Ano 2 FONTES NDB	TOTAL A Definir	TOTAL NDB
C - PROGRAMA DE CRÉDITO PARA APOIO À RECUPERAÇÃO ECONÔMICA E MANUTENÇÃO DO EMPREGO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		**25.000.000,00**	**100.000.000,00**		
S - INVESTIMENTOS EM PROJETO(S) QUE CONTRIBUAM PARA A RETOMADA ECONÔMICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		25.000.000,00	100.000.000,00		
P - Investimentos para retomada da atividade econômica nos setores público e privado		25.000.000,00	98.333.333,33		
P - Assistência técnica para apoio ao Setor Público		0,00	1.666.666,67		
Total	**0,00**	**25.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES A Definir	Ano 3 FONTES NDB	TOTAL A Definir	TOTAL NDB
C - PROGRAMA DE CRÉDITO PARA APOIO À RECUPERAÇÃO ECONÔMICA E MANUTENÇÃO DO EMPREGO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		**25.000.000,00**	**100.000.000,00**	**75.000.000,00**	**300.000.000,00**
S - INVESTIMENTOS EM PROJETO(S) QUE CONTRIBUAM PARA A RETOMADA ECONÔMICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		25.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	300.000.000,00
P - Investimentos para retomada da atividade econômica nos setores público e privado		25.000.000,00	98.333.333,34	75.000.000,00	295.000.000,00
P - Assistência técnica para apoio ao Setor Público		0,00	1.666.666,66	0,00	5.000.000,00
Total	**375.000.000,00**	**25.000.000,00**	**100.000.000,00**	**75.000.000,00**	**300.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Além das formalidades legais previstas no rito das contratações de empréstimos internacionais que contam com aval da União, o BRDE fez adaptações a sua Política de Gerenciamento de Riscos Operacionais para gerenciamento e mitigação dos riscos vinculados à operação de empréstimos internacionais. Estes aspectos já foram analisados e estão sendo utilizados nas operações de captação de recursos externos, realizadas pelo BRDE desde 2018, junto à Agência Francesa de Desenvolvimento, ao Banco Europeu de Investimento, ao Banco de Desenvolvimento da América Latina, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, ao NDB e ao próprio New Development Bank.

A atuação do banco é regida por um conjunto de competências, definições e procedimentos a serem observados, de forma a identificar e avaliar os impactos da ocorrência de eventos relativos a falhas legais em procedimentos e em contratos, com o objetivo de reduzir, mitigar e eliminar a ocorrência de eventos de risco de atos legais. A abordagem dos riscos legais relativos aos contratos firmados pelo BRDE é atividade rotineira da Superintendência de Riscos, Controles Internos e Compliance.

A avaliação e o controle da conformidade legal de atos e contratos do banco é, em última instância, exercida por uma estrutura específica para tal função, a Consultoria Jurídica, diretamente vinculada à Diretoria.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

O BRDE possui 63 anos de experiência na contratação de operações de repasse e possui modelos de instrumentos contratuais que são adotados em todas as operações. Tais minutas de instrumentos são estabelecidas pela Superintendência de Crédito e Controle, de acordo com a legislação vigente e com as exigências particulares definidas pela instituição fonte do recurso. O instrumento contratual com o tomador do crédito é sempre redigido por um analista advogado, integrante do corpo funcional, com base na minuta padrão específico. Após, há a conferência por parte do Gerente da área. Segue-se o registro apropriado do instrumento e das firmas.

Tal como a identificação e a avaliação dos riscos legais, as relativas aos riscos associados aos contratos de operações de crédito são de responsabilidade da Superintendência de Riscos, Controles Internos e Compliance. O tema também é tratado no âmbito da Política de Gestão de Riscos Operacionais, em que os procedimentos e responsabilidades estão bem definidos e institucionalizados através de normativo aprovado pelo Conselho de Administração.

O NEW DEVELOPMENT BANK - NDB está de acordo com os procedimentos do BRDE no que tange à análise das licitações praticadas pelas administrações municipais, e que serão adotadas na operacionalização dos recursos desse Projeto.

Será decidida, em comum acordo entre o BRDE e o NEW DEVELOPMENT BANK - NDB, a possibilidade de financiamento retroativo. Observa-se que o financiamento retroativo seria permitido segundo as negociações do empréstimo bem como prévio atendimento das políticas de licitações e salvaguardas socioambientais em todos os processos realizados antes da efetividade da operação.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O BRDE não contrata qualquer operação, a não ser que todas as negativas, declarações e condições prévias (com as supracitadas, quanto aos riscos/impactos sociais) tenham sido apresentadas em conformidade com a regulamentação e legislação vigente, relativa a cada tema. Especificamente em relação aos reassentamentos, o BRDE atua em conformidade com a Legislação nacional vigente, assim como, neste caso, com a normativa do NDB, que prevê, para quaisquer impactos ambientais e sociais identificados, que o BRDE desenvolva planos de gestão adequados (por exemplo, plano de gestão ambiental e social, plano de ação de reassentamento, plano de povos indígenas, ou instrumento equivalente) para evitar, minimizar ou compensar os impactos adversos.

As salvaguardas de reassentamento involuntário cobrem o deslocamento físico (realocação, perda de terras residenciais ou perda de abrigo) e deslocamento econômico (perda de terras, bens, acesso a bens, fontes de renda ou meios de subsistência) como resultado de (i) expropriação involuntária de terras, ou (ii) restrições involuntárias ao uso da terra ou ao acesso a parques e áreas protegidas legalmente designadas. As salvaguardas abrangem perdas e restrições involuntárias totais ou parciais, permanentes ou temporárias.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Todos os financiamentos concedidos pelo BRDE são condicionados à regularidade do proponente e do projeto em relação à legislação ambiental pertinente. Cabe ressaltar que o BRDE possui uma Coordenadoria específica de Responsabilidade Socioambiental, ligada à Superintendência de Riscos, Controles Internos e Compliance, que é responsável por garantir a aderência das ações ao Plano de Ação de Responsabilidade Socioambiental, regulado por Resolução do Banco Central.

Além disso, está em operação desde 2019, o Sistema de Administração de Riscos Ambientais, Sociais e Climáticos (SARSAC), que é o conjunto de políticas, diretrizes, procedimentos e ferramentas que possibilitam a identificação, avaliação, mitigação e monitoramento dos riscos socioambientais na carteira de crédito. Esta ferramenta foi desenvolvida a partir de Cooperação Técnica disponibilizada no âmbito de operação de crédito junto à AFD e, posteriormente, foi avaliada e acreditada pelo Banco Europeu de Investimento, e aplicada a operações com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e com o próprio New Development Bank.

Independente da implantação do SARSAC, feita pelo BRDE, a avaliação dos riscos relacionados aos impactos ambientais tem sido objeto de preocupação e, por consequência, regulamentação, por parte dos órgãos fiscalizadores e reguladores, como o Conselho Monetário Nacional (CMN), que regulamentou essa necessidade através da nº 4.327/14, que trata da Políticas de Responsabilidade (PRSA) e SARSAC. O BRDE exige, nos seus financiamentos, as seguintes declarações:

i)Declaração de inexistência de infrações ambientais - quando se tratar de atividade agropecuária ou florestal realizada em imóvel rural, nos termos do inciso I, do art. 11, do Decreto n° 6.321/2007; ou Quando a atividade consistir em prestação de serviço ou atividade comercial ou industrial, nos termos do inciso II, do art. 11, do Decreto n° 6.321/2007;

ii)Declaração a ser firmada pela Beneficiária Pessoa Jurídica e declaração a ser firmada por cada um dos dirigentes da Beneficiária Final existência de decisão condenatória administrativa ou judicial, que importe em proibição de contratar com instituições financeiras oficiais ou com a Administração Pública, ou de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, em razão da prática de atos ilícitos definidos em lei;

iii)Declaração pecuária bovina dando conta de que todas as unidades industriais possuem, em funcionamento, sistema implementado com procedimentos para a compra de gado, no qual estão incluídos como fornecedores diretos apenas aqueles que, após sua avaliação, comprovaram o cumprimento legal e regulamentar;

iv)Declaração acerca do cumprimento da legislação trabalhista por parte de frigoríficos;

v)Declaração zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar dando conta de que o plantio, a renovação e o custeio da cultura de cana-de açúcar, bem como a utilização de máquinas ou equipamentos financiados para estes fins, conforme o caso, ocorrem e ocorrerão integralmente em áreas permitidas pelo Decreto nº 6.961, de 17.09.2009 e pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional nº 3.813 e 3 .814, ambas de 26.11.2009;

vi)Declaração de práticas leais - na hipótese de pessoa física e jurídica, de que está cumprindo as leis, regulamentos e políticas anticorrupção, bem como as determinações e regras emanadas por qualquer órgão ou entidade, nacional ou estrangeiro, a que esteja sujeita por obrigação legal ou contratual, que tenham por finalidade coibir ou prevenir práticas corruptas, despesas ilegais relacionadas à atividade política, atos lesivos, infrações ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, o sistema financeiro, o mercado de capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, terrorismo ou financiamento a terrorismo, previstos na legislação nacional e/ou estrangeira aplicável;

vii)Declaração relativa ao cumprimento da legislação aplicável às pessoas com deficiência dando conta de que observa as diretrizes contidas na legislação aplicável às pessoas com deficiência; e que cumprirá a referida legislação durante a execução do projeto;

viii)Verificação da portaria nº 540 do Ministério do trabalho e emprego, que apresenta a lista de Consulta ao Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo.

O NEW DEVELOPMENT BANK - NDB está de acordo com as políticas socioambientais praticadas pelo BRDE e que serão adotadas na operacionalização dos recursos desse Projeto. Além de simplificar a implementação do projeto e reduzir custos transacionais para o BRDE e para os mutuários finais, essa abordagem também colaborará na melhor implantação desses sistemas, pela supervisão e monitoramento.

Ações preventivas e reativas em relação a impactos negativos, embora significativamente mitigados pelas ações, estrutura e experiência de atuação, tanto do BRDE como do NDB, estão previstas no instrumento contratual com o Beneficiário Final (executor do projeto), senão vejamos:

a) Cumprir o disposto na legislação referente à Política Nacional de Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência deste instrumento, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho, que possam vir a ser causados pelo projeto financiado;

b) Manter em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio ambiente durante a vigência deste instrumento, comprometendo-se a comprovar ao BRDE, quando solicitado;

c) Comunicar ao BRDE, no prazo de até 30 dias do evento, qualquer ocorrência que modifique o projeto ou o Cronograma de Usos e Fontes, indicando as providências que julgue devam ser adotadas;

d) Caso o projeto financiado venha a provocar qualquer dano ambiental efetivo, fato assim considerado pela legislação federal ou estadual vigentes em relação à matéria, o BRDE exigirá do financiado a imediata reparação do dano ocorrido, sem prejuízo da suspensão das liberações até a total eliminação da causa do dano;

e) Na hipótese de haver sido liberada a totalidade dos recursos, poderá o BRDE decretar o vencimento antecipado deste contrato, com todas as consequências previstas na cláusula de vencimento antecipado, caso não haja imediata reparação do dano havido e a total eliminação da causa do dano.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O BRDE não contrata qualquer operação, a não ser que todas as negativas, declarações e condições prévias (com as supracitadas, quanto aos riscos/impactos sociais) tenham sido apresentadas em conformidade com a regulamentação e legislação vigente, relativa a cada tema.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN